EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO PROGRESSISTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 10.255.804/0001-95, situada na BR386 KM286, São José do Herval/RS, neste ato representado por seu presidente LUIZ MARTINS DA CUNHA, por intermédio de seus advogados que por esta subscreve, com fundamento no artigo 102, I, "a" da CF/88, na Lei n° 9868/99 e nos artigos 169 a 178 do RISTF, vem PROPOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da LC n° 135/2010, conforme especificará ao longo desta petição, nos termos e motivos que a seguir passa a expor.

1. DO BREVE RELATÓRIO

Por meio do processo número RCand 0600169-39.2024.6.21.0054, originário do pleito eleitoral municipal do ano de 2024, que tramitou perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, foi possível verificar que a inconstitucionalidade contida na LC n° 135/2010, vem gerando reflexos de forma a prejudicar o processo democrático eleitoral pátrio.

O candidato Valdir Padilha registrou-se para concorrer ao pleito de vereador na eleição municipal da cidade de São José do Herval/RS pelo Partido Progressista (PP), após convenção do partido.

Diante do deferimento do registro, o Ministério Público Eleitoral ingressou com Ação de Impugnação de candidatura do candidato sob o número RCand 0600169-39.2024.6.21.0054, alegando em síntese que o candidato seria inelegível porque condenado pelo delito do artigo 121, §2°, I e IV do CP, com decisão transitada em julgado em 09/06/2008, tendo como término da pena a data de 18/04/2018, arguindo ser o recorrente inelegível na forma do artigo 1°, I, alínea "e" da LC n° 135/2010.

O candidato contestou a impugnação, aduzindo que as razões de mérito da impugnação violam o princípio da irretroatividade da lei penal mais prejudicial, uma vez que o delito pelo qual o mesmo fora condenado com trânsito em julgado em 09/06/2008, do artigo 121 do CP, não era objeto de tal inelegibilidade pela lei vigente na época do fato (01/01/2007) e do trânsito em julgado da decisão condenatória (09/06/2008), LC n° 64/1990, tendo sido incluído no rol de delitos que gerariam tal inelegibilidade somente quando da vigência da LC n° 135/2010.

O MM. Magistrado de primeiro grau, Juiz da 054ª Zona Eleitoral, ao proferir a R. Sentença, de forma sucinta, assim fundamentou pelo acolhimento da impugnação para indeferir a candidatura de Valdir Padilha:

> "[...]
>
> A alegação da defesa no sentido que o impugnado é "considerado absolutamente primário para o direito penal, como impedir a sua habilitação ao cargo que irá concorrer", justificaria um pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei, ou outra fora de alteração legislativa prevista na Constituição Federal, observadas as legitimidades específicas, mas, não no seu pedido de registro de candidatura.
>
> Ante o exposto, acolho a impugnação e INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de VALDIR PADILHA, para concorrer ao cargo de Vereador, do município SÃO JOSÉ DO HERVAL."
>
> [...].

O candidato interpôs recurso, o qual foi conhecido e não provido, sob o seguinte fundamento:

> "[...]
>
> **III. RAZÕES DE DECIDIR**
>
> 3.1. A Lei da Ficha Limpa (LC n. 135/2010), que alterou o prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos após o cumprimento da pena, aplica-se de forma retroativa, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs n. 29 e 30 e da ADI n. 4.578.
>
> 3.2. O recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal, sobre o qual recai a inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. "e", item 9, da Lei das Inelegibilidades, tendo fim o cumprimento de sua pena em 07.5.2018. Nos termos do art. 1º, inc. I, al. "e", da LC n. 64/90, o recorrente permanece inelegível até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena.
>
> [...]
>
> **IV. DISPOSITIVO E TESE**

> 4.1. Recurso desprovido. Mantido o indeferimento do registro de candidatura.
>
> *Tese de julgamento*: "A Lei Complementar n. 135/10 (Lei da Ficha Limpa), que alterou o prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos após o cumprimento da pena, aplica-se retroativamente aos crimes cometidos antes de sua vigência, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal".
>
> [...].

De forma a prequestionar a matéria, o candidato embargou a decisão, informando que não há como na forma do julgado, alterar um prazo de 3 (três) anos para 8 (oito) anos, de uma inelegibilidade que não existia antes da vigência da LC n° 135/2010.

Os embargos foram conhecidos e desacolhidos.

O candidato interpôs Recurso Especial Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral, que embora tempestivo, teve seu seguimento negado pelo Excelentíssimo Ministro Relator André Mendonça, cujo a argumentação foi a seguinte:

> "[...]
>
> 3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 162787344).
>
> 4. Neste recurso, a parte argumenta, em síntese, que a sua condenação antecede a vigência da Lei Complementar nº 135/2010, de modo que não seria admissível a retroatividade da causa de inelegibilidade.
>
> [...]
>
> 8. De todo modo, a tese recursal está superada. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs no 29 e 30 e a ADI no 4.578, assentou a constitucionalidade da LC nº 135/2010 e a

> aplicabilidade desse regime de inelegibilidades a fatos anteriores a sua introdução no ordenamento jurídico.
>
> 9. Nesse contexto, considerando que o integral cumprimento da pena, no caso concreto, ocorreu em 7.5.2018, tem-se que, a partir deste marco temporal, se inicia a contagem do período de 8 anos de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, *e*, da Lei Complementar nº 64/1990."
>
> [...].

A irresignação do candidato buscava uma melhor adequação do entendimento jurisprudencial ao seu caso concreto, uma vez que a questão ora em debate, vem sendo analisada pelos Tribunais com uma aplicação linear de uma jurisprudência genérica sobre o assunto, mas que com a devida vênia não é aplicável ao caso em concreto.

Vale ressaltar, que no pequeno Município de São José do Herval/RS, Valdir Padilha foi o candidato a vereador mais votado pelo Partido Progressista.

É o relato.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE NA RETROATIVIDADE DA LC n° 135/2010 PARA CRIAR ILEGEBILIDADES

Os julgamentos realizados pelo Poder Judiciário terão suas decisões devidamente fundamentadas, como determinado pela Carta Magna:

> **Art. 93 da CF.** Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
> [...]
> IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
> [...].

Tal direito constitucional, visa possibilitar um sistema processual democrático e justo, analisando-se o caso concreto, e assim, aplicação da lei e da jurisprudência caso a caso.

Acontece que, com todas as vênias, a aplicação, ou melhor, a simples referência ao julgamento das ADCs n. 29 e 30 e a ADI. 4.578 de forma linear, não entrega uma solução justa e adequada a discussão a respeito das inelegibilidades, quando não estamos a falar meramente sobre a dilação do prazo de inelegibilidade ou aplicação dos efeitos após a decisão emanada por órgão colegiado, questão enfrentada por este Supremo Tribunal quando do referido julgamento.

Isso porque, conforme o entendimento emanado do Magnífico Julgado, uma inelegibilidade pré-existente pode ter seu prazo dilatado de 3 (três) para 8 (oito) anos, tendo em vista que esta Corte Suprema entendeu que em tal caso, não estaríamos a falar sobre (ir)retroatividade, mas sim de verdadeiro *retrospecto* da norma.

Data máxima vênia, mas o referido julgamento não pode ser aplicado de forma irrestrita e linear em qualquer caso, mas, tão somente, a casos que se referem ao tempo da inelegibilidade.

Explicamos.

DO CUMPRIMENTO DO TEOR DO Art. 3° da LEI 9868/99

Para fins de cumprimento dos requisitos ao processamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade na forma do artigo 3° da Lei 9868/99, registra-se que o dispositivo de lei impugnado é o do Art. 1°, I, "e", 9.

Registrando os fundamentos, a presente ação pretende a declaração da inconstitucionalidade da retroatividade da LC n° 135/2010 em seu Art. 1°, I, "e", 9, uma vez que no respectivo ponto a legislação cria uma inelegibilidade inexistente até a data de sua vigência, o que viola

a Constituição Federal de 1988, no que tange a Irretroatividade da Lei Penal mais prejudicial e fere o princípio do "*tempus regit actus"*.

DO JULGAMENTO DAS ADCS N. 29 E 30 E A ADI. 4.578

Ao falar sobre a retroatividade/retrospecto do período de inelegibilidade de 8 (oito) anos entregue pela LC n° 135/2010, aos fatos cometidos anteriormente a sua vigência, mostra-se necessário trazer a baila o teor do próprio julgado, vejamos:

> "[...]
>
> Em outras palavras, a elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal complementar – do processo eleitoral, consubstanciada no não preenchimento de requisitos "negativos" (as inelegibilidades). Vale dizer, o indivíduo que tenciona concorrer a cargo eletivo deve aderir ao estatuto jurídico eleitoral. Portanto, a sua adequação a esse estatuto não ingressa no respectivo patrimônio jurídico, antes se traduzindo numa relação ex lege dinâmica.
>
> É essa característica continuativa do enquadramento do cidadão na legislação eleitoral, aliás, que também permite concluir pela validade da extensão dos prazos de inelegibilidade, originariamente previstos em 3 (três) , 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos, para 8 (oito) anos, nos casos em que os mesmos encontram-se em curso ou já se encerraram. Em outras palavras, é de se entender que, mesmo no caso em que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar nº 64/90, esses prazos poderão ser estendidos – se ainda em curso – ou mesmo restaurados para que cheguem a 8 (oito) anos, por força da lex nova, desde que não ultrapassem esse prazo.

> Explica-se: trata-se, tão-somente, de imposição de um novo requisito negativo para a que o cidadão possa candidatar-se a cargo eletivo, que não se confunde com agravamento de pena ou com bis in idem. Observe-se, para tanto, que o legislador cuidou de distinguir claramente a inelegibilidade das condenações – assim é que, por exemplo, o art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90 expressamente impõe a inelegibilidade para período posterior ao cumprimento da pena."
>
> [...].

O referido julgamento é claro no sentido de que é possível o retrospecto da norma, para que o prazo para as inelegibilidades pré-existentes, possam ser estendidos, ou até restaurados, para atingir o prazo de 8 (oito) anos entregues pela LC n° 135/2010.

No entanto, salvo melhor juízo, em momento algum o julgado argumenta a possibilidade de retroatividade da LC n° 135/2010 para criar inelegibilidade até então inexistente.

O CASO

O candidato Valdir Padilha, teve condenação anterior a vigência da LC n° 135/2010, quando **o delito do artigo 121 do CP, sequer constava no rol dos artigos que configurariam a inelegibilidade** (01/01/2007).

O delito pelo qual Valdir fora condenado com trânsito em julgado em 09/06/2008, do artigo 121 do CP, não era objeto de tal inelegibilidade pela lei vigente na época do fato (01/01/2007) e do trânsito em julgado da decisão condenatória (09/06/2008), ou seja, LC n° 64/1990:

> **Art. 1° da LC n° 64/90.** São Inelegíveis:
> I – para qualquer cargo:
> [...]
> e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime contra a economia popular, a fé pública, a

> administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;
> [...].

Importante registrar, que o fato criminoso ocorreu em 01 de janeiro de 2007, com trânsito em julgado da decisão condenatória em 09 de junho de 2008, e que o referido dispositivo legal vigorou até a publicação da LC n° 135/2010 em 4 de junho de 2010.

DA OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA IRRETROATIVIDADE DA LC N° 135/2010 PARA CRIAR INELEGIBILIDADE

O julgamento das ADCs n. 29 e 30 e a ADI. 4.578 por este Supremo Tribunal Federal, ao referir o termo *retrospecto*, **menciona a possibilidade de extensão, até mesmo de restauração de prazos a menor, para que cheguem aos 8 (oito) anos** previstos pela **Lei Complementar n° 135/10**.

Por outro lado, não podemos falar sobre extensão, **de inelegibilidade que não existia na época do fato** (01/01/2007), ou mesmo que na data do trânsito em julgado (09/06/2008), pelo artigo 1º, I, alínea "e" da **Lei Complementar n° 64 de 1990**, senão vejamos:

> **Art. 1° da LC n° 64/90. São Inelegíveis:**
> **I – para qualquer cargo:**
> **[...]**
> **e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;**
> **[...].**

O delito do artigo 121 do CP no ano de 2007, **pelo qual o candidato foi condenado**, **não constava no rol dos delitos que originariam a inelegibilidade** previsto pelo artigo 1º, I, alínea "e" da Lei Complementar n° 64 de 1990.

Destarte, não podemos falar de extensão, tampouco restauração de prazo de 3 (três) anos, uma vez que o delito do artigo 121 do CP não gerava inelegibilidade na forma da LC n° 64/90, pois não integrava o rol taxativo de delitos que originam a inelegibilidade.

O julgamento das ADCs n. 29 e 30 e a ADI. 4.578, nem implicitamente aduziu a possibilidade de "criação" de prazo de 8 (oito) anos pela LC n° 135/2010, para inelegibilidade antes não existentes.

Imperioso destacar que, a Lei Complementar n° 135/2010 **criou a inelegibilidade do artigo 121 do Código Penal**, até então, inexistente.

No presente caso, não estamos a falar em simples "*retrospecto*", uma vez que criada situação evidentemente configuradora de violação a irretroatividade da lei penal mais prejudicial, em desacordo com o texto constitucional no artigo 5°, XXXIX da CF/88:

> **Art. 5° da CF/88. [...]**
> **XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;**
> **XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;**
> **[...].**

No mesmo diapasão:

> **Art. 15 da CF/88.** É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
> [...]
> II - incapacidade civil absoluta;
> III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
> [...].

A Lei Complementar n° 135/2010 não veio para estender o prazo previsto pela Lei Complementar n° 64/1990 no caso da ocorrência de condenação com base no artigo 121 do CP.

Na verdade, no que se refere ao caso ora objeto do presente, **a LC n° 135/2010 criou uma nova causa de inelegibilidade**, que no presente caso retroage para prejudicar o candidato, em tempo que não existiria tal limitação, violando o princípio do "*tempus regit actus*".

A interpretação de qualquer norma, em respeito a esse reconhecimento, deve se dar em prol do sufrágio universal e do exercício dos direitos políticos, não sendo demais reiterar que, em sucessivos pronunciamentos e seguindo a doutrina majoritária, o próprio Egrégio Tribunal Superior Eleitoral vem reconhecendo que a única interpretação correta em relação ao exercício do direito jusfundamental ao sufrágio passivo é aquela que lhe confira maior extensão e alcance.

Nesse ponto, como forma de justiça e correta aplicação da lei, necessário fazer um parêntese, a respeito da aplicação dos direitos e princípios, de forma a garantirmos o não retrocesso social, também denominado de efeito catraca ou cliquet, que consiste "na vedação aplicada ao legislador e ao administrador de reduzir o nível de direitos econômicos, sociais e culturais de que goza a população. Em outras palavras, a proibição do retrocesso pode ser entendida como uma vedação às normas e medidas estatais que, por debilitar ou retrair o nível de proteção outorgado, reinstauram obstáculos para a satisfação de suas necessidades básicas, ou, em termos mais amplos, fazem renascer obstáculos de caráter econômico e social que limitam de fato a liberdade e igualdade das pessoas, e impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos na organização política, econômica e social de um país (Martins, Flávio. Curso de Direito Constitucional, 5.ª ed., 2017, pg. 1017-1018)".

Em nosso regime constitucional, a regra é a elegibilidade, a exceção é a inelegibilidade, consoante magistralmente sintetizou o ex-ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, nesse trecho de paradigmático Acórdão:

> "[…]
> ***4. As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e para que se evite 'a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais' […] 5. As regras que prevêm a inelegibilidade não podem sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva, desconsiderando as peculiaridades e a situação real do cidadão, segundo a materialidade do caso analisado, sob pena de obstruir o seu direito constitucional de lançar-se na disputa do certame eleitoral*** […]" (TSE, Ac. De 29.6.2017 no AgR-REspe n° 28641, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto).

Não pode haver mais dúvida, assim, que a interpretação da aplicação de qualquer forma de sancionamento que implique em restrição ao exercício dos direitos políticos ou aplicação de inelegibilidade — seja como *sanção principal*, seja como *efeito secundário da pena*, seja como *consequência jurídica do fato* — deve ser interpretada de forma a otimizar o retorno do sancionado ao exercício das suas capacidades eleitorais ativas e passivas.

Deve ser superado esse desvio de interpretações maximalistas de uma exceção — a inelegibilidade — que, em sua essência, tem natureza jurídica evidentemente antidemocrática, posto que resulta em diminuir o rol de escolhas de *sua excelência, o eleitorado*, ameaçando a própria democracia.

Desse modo, o entendimento a respeito da retroatividade, ou melhor, do retrospecto, cujo o termo jurídico é utilizado por esta Suprema Corte ao entender pela aplicação da LC n° 135/2010, para estender prazos de inelegibilidade para condenados criminalmente, deve respeitar os delitos pelos quais a norma (LC n° 64/1990) já estabelecia como crimes que geravam a inelegibilidade antes da edição e vigência da nova legislação eleitoral, quais sejam:

> "[...]
> **e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;"**
> [...].

Nos referidos casos, ainda que possamos entender não haver discrepância entre a aplicação de retroatividade, que nos parece ser o correto, para o que podemos chamar de "retrospecto", poderíamos admitir a extensão de um prazo de "inelegibilidade", para uma inelegibilidade que "EXISTIA", mas, jamais, de **UMA CAUSA INEXISTENTE DE ILEGIBILIDADE**.

De todo modo, ainda pedindo vênia ao eventual entendimento contrário, mas parece crível aplicar o entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, porque aplicaria uma extensão a uma situação que antes existia.

Ao contrário disso, falar em extensão de uma inelegibilidade inexistente durante a vigência do Código Eleitoral na época do fato (1°/1/07), viola o disposto nos artigos 5°, XXXIX, XL e 15, II e III da CF/88, criando uma contradição ao conteúdo da LC n° 64/90, para com o disposto na LC n° 135/2010 e, assim, ao entendimento fixado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que aduz a extensão de períodos de inelegibilidades já previstos na legislação anterior.

Nesse contexto, entendemos que a retroatividade irrestrita da LC n° 135/2010, quando em prejuízo do candidato, constitui sim dupla punição, *bis in idem*, e ainda, caráter sancionador penal acima de tudo.

Assim sendo, deve-se, ao menos, criar uma apreciação mais restritiva da norma, mesmo que a interpretação deva ser teleológica e sistemática.

O aperfeiçoamento da jurisprudência neste momento deve ser entregue por esta Suprema Corte, de forma a evitar o retrocesso social no sentido de limitar cada vez mais os direitos do cidadão, pela extensão da aplicabilidade da legislação em situações não contempladas pela norma, e assim, com a máxima vênia, em mantendo-se o entendimento pela retroatividade/retrospecto da LC n° 135/2010 de forma irrestrita, incluindo os casos anteriormente a ela ocorridos, e assim, não abarcados por inelegibilidade, para que seja criado um parâmetro, por

exemplo, para que se permita ao menos apenas nos casos em que a previsão de inelegibilidade já existia na legislação eleitoral anterior.

3. DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DA NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR

É fato que a retroatividade da LC n° 135/2010 é objeto de inconstitucionalidade, quando a mesma cria inconstitucionalidade que atinge direitos anteriores a vigência da mesma.

Dessa forma, o argumento no referido ponto é relevante e necessita que seja dado o enfrentamento que se procura, de forma a entregar a um sistema democrático verdadeira segurança jurídica.

Nesse viés, fica evidente a presença do ***fumus boni iuris***, tendo em vista que a retroatividade da LC n° 135/2010 para criar inelegibilidade a fatos anteriores a sua vigência, é inconstitucional, uma vez que afronta o próprio texto constitucional na forma da argumentação trazida.

De outro lado, o ***periculum in mora*** também está presente, pois necessário discutir sobre a necessidade de concessão de medida cautelar ao caso objeto da presente ADI neste momento, uma vez que:

1º. A medida, **se concedida, não acarretará qualquer prejuízo** até o julgamento final desta ação, em especial, porque o candidato foi eleito democraticamente; Ou

2º. Se indeferida, certamente ocasionará a impossibilidade da diplomação (19/12/24) do candidato Valdir Padilha como vereador do Município de São José do Herval/RS, uma vez que teve sua candidatura indeferida com base em inconstitucionalidade da LC n° 135/2010 pelo processo número RCand 0600169-39.2024.6.21.0054.

Ou seja, o perigo de dano é evidente, pois no indeferimento da medida cautelar pleiteada, o candidato que teve sua candidatura indeferida pelo processo número RCand 0600169-39.2024.6.21.0054, com base em inconstitucionalidade da LC n° 135/2010 que criou a inelegibilidade nos casos de delitos dolosos contra a vida, que retroagiu para prejudicar o mesmo, não poderá ser diplomado, não tendo após a referida data (19/12/24), meios de reversão da consequência jurídica, ainda que em caso de procedência da ação.

Isso porque, a diplomação dos vereadores na cidade de São José do Herval/RS, está prevista para o dia 19 de dezembro de 2024[1], ou seja, indeferida a medida postulada, não se mostra possível a diplomação do candidato eleito democraticamente.

Ante o exposto, REQUER o deferimento e concessão da medida cautelar, permitindo a diplomação do candidato Valdir Padilha como vereador na cidade de São José do Herval/RS, uma vez que presentes os requisitos legais *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, dada a data próxima prevista para o referido ato (19/12/24).

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, REQUER respeitosamente a este Supremo Tribunal Federal:

a) O deferimento e concessão da medida cautelar, permitindo a diplomação do candidato Valdir Padilha como vereador na cidade de São José do Herval/RS, uma vez que presentes os requisitos legais *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, dada a data próxima prevista para o referido ato (19/12/24);

[1] Disponível em: https://diplomas.tre-rs.jus.br/prefeitos

b) A procedência da presente ADI, para declarar a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade de retroatividade/retrospecto da LC n° 135/2010 para os casos em que a inelegibilidade por ela criada inexistia antes da vigência da referida lei, como é o caso do delito doloso contra a vida (Art. 121 do CP), cujo o impedimento inexistia antes de sua vigência, não sendo passível de retroatividade a extensão de eventual prazo de inelegibilidade inexistente no contexto da lei anterior, uma vez que resultaria inquestionavelmente na criação de uma lei de caráter penal sancionador, com previsão de retroatividade, o que violaria indiscutivelmente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais prejudicial, cujo a exceção existe apenas em caso de benefício do agente.

Nesses termos, pede e espera deferimento.

De Soledade/RS para Brasília/DF, 29 de novembro de 2024.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ALESSANDRO ORTIZ BORGES
CPF:/CNPJ 03527713050
Assinado em: 29/11/2024
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Alessandro Ortiz Borges
OAB/RS n° 111.471

Dr. Rafael Machado Soares
OAB/RS n° 48.945

HERMAN TED BARBOSA:48426024149 Assinado de forma digital por HERMAN TED BARBOSA:48426024149 Dados: 2024.12.16 19:54:56 -03'00'